

<제10장 업무상 재해 등 제04절 출퇴근 재해>

[예상][1][10.04-1]출근 중 제3자의 신호 위반 사고로 발생한 부상의 업무상 재해 인정 여부

《【문제10.4】

<사례>

A회사에 근무하는 근로자 甲은 2024. 5. 10. 오전 8시경 평소와 같이 본인 소유의 승용차를 운전하여 주거지에서 회사가 위치한 산업단지로 출근하던 중이었다. 甲은 통상적인 출근 경로를 따라 주행하고 있었으며, 교차로에서 신호 대기 후 직진 신호에 따라 출발하려던 차나 신호를 위반하여 과속으로 달려오던 乙의 차량에 들이받히는 사고를 당하였다. 이 사고로 인해 甲은 경추 손상 및 전신 타박상을 입어 전치 8주의 진단을 받고 입원 치료를 받게 되었다. 한편, 乙의 차량은 책임보험만 가입된 상태였으며 乙은 경제적 자력이 없는 상태이다. 甲은 근로복지공단에 요양급여 및 휴업급여를 신청하고자 한다.

(물음1) 근로기준법 및 산업재해보상보험법상 `출퇴근 재해`의 인정 요건과 사안의 甲이 입은 재해가 업무상 재해에 해당하는지 여부를 논하시오.(25점)》

<문제10.4의 물음1> 출근 중 제3자의 신호 위반 사고로 발생한 부상의 업무상 재해 인정 여부

I. 문제의 제기

- 사안은 근로자 甲이 본인 소유 차량으로 통상적인 경로를 통해 출근하던 중 제3자인 乙의 신호 위반 과속 차량에 의해 사고를 당한 상황이다. 쟁점으로 <사업주가 제공한 교통수단이 아닌 자차 이용 시 통상적인 경로와 방법에 따른 이동이었는지>, <제3자의 전적인 과실이 개입된 경우의 판단 기준>을 검토할 필요가 있다. 이하에서는 관련 법리와 사안의 구체적 적용을 통해 甲의 재해가 업무상 재해에 해당하는지 여부를 논한다.

II. 출퇴근 재해의 인정 요건 및 법리

1. 출퇴근 재해의 유형 및 성격

(1) 유형의 구분

- 산업재해보상보험법은 출퇴근 재해를 두 가지로 구분한다. ① 사업주가 제공한 교통수단이나 그에 준하는 교통수단을 이용하는 등 이용시설의 관리권이 사업주에게 전적으로 귀속된 상태에서 발생한 재해이다. ② 그 밖의 통상적인 경로와 방법으로 출퇴근하는 중 발생한 재해이다.

(2) 제도의 취지

- 과거에는 사업주가 제공한 수단을 이용한 경우만 인정되었으나, 헌법재판소의 위헌 결정 이후 일반적인 출퇴근 과정에서 발생하는 위험도 업무와 밀접한 관련이 있는 것으로 보아 보상 범위를 확대하였다. 이는 근로자의 이동권을 보장하고 산업재해로부터 실질적인 보호를 제공하기 위함이다.

2. 통상적인 경로와 방법에 의한 출퇴근 재해의 요건

(1) 주거와 취업 장소 사이의 이동

- 이동의 기점은 근로자의 주거지여야 하며, 종점은 취업 장소여야 한다. 주거의 경계를 벗어나 공적인 영역으로 진입한 시점부터 인정되며, 출근의 목적이 업무 수행을 위한 준비 과정임이 객관적으로 인정되어야 한다.

(2) 통상적인 경로와 방법의 구비

- 통상적인 경로란 사회 통념상 출퇴근 시 이용할 수 있다고 인정되는 경로를 의미하며, 반드시 최단 경로일 필요는 없으나 합리적인 이유 없이 경로를 크게 벗어나서는 안 된다. 통상적인 방법이란 도보, 대중교통, 자가용 등 사회 통념상 인정되는 일반적인 교통수단을 이용하는 것을 의미한다.

(3) 경로의 일탈 및 중단에 대한 제한

- 출퇴근 경로를 일탈하거나 중단한 경우에는 원칙적으로 출퇴근 재해로 보지 않는다. 다만, 일상생활에 필요한 행위로서 대통령령으로 정하는 사유(생필품 구입, 진료, 선거권 행사 등)로 인한 일탈이나 중단은 예외적으로 인정된다.

III. 사안의 적용

1. 이동의 목적 및 장소적 요건 검토

- 근로자 甲은 오전 8시경 주거지에서 회사가 위치한 산업단지로 출근하고 있었으므로, 이동의 목적이 업무 수행을 위한 것이므로 명백하다. 또한 주거지를 출발하여 취업 장소인 산업단지로 향하는 과정이었으므로 장소적 요건을 충족한다.

2. 통상적인 경로와 방법의 적정성 검토

(1) 경로의 적정성

- 사안에서 甲은 통상적인 출근 경로를 따라 주행하고 있었다고 명시되어 있다. 따라서 경로의 일탈이나 중단이 존재하지 않으며, 사회 통념상 수용 가능한 범주 내에서의 이동으로 판단된다.

(2) 방법의 적정성

- 본인 소유의 승용차를 직접 운전하는 행위는 현대 사회에서 보편적으로 인정되는 출퇴근 방법의 하나이다. 근로자가 자차를 이용한다는 사실만으로 고정성을 부정하거나 업무 관련성을 배제할 수 없다.

3. 제3자 과실 개입의 영향 분석

(1) 사고 발생의 원인

- 사고는 상대방 乙의 신호 위반 및 과속으로 인해 발생하였다. 이는 출퇴근 과정에서 노출될 수 있는 전형적인 교통 위험에 해당한다.

(2) 무과실 책임 원칙의 적용

- 산재보험은 가해자의 과실 유무나 근로자의 과실 여부를 불문하는 무과실 책임 주의를 원칙으로 한다. 乙의 전적인 과실로 재해가 발생하였다 하더라도, 해당 사고가 甲의 출퇴근이라는 업무 준비 과정 중에 발생한 것이라면 업무상 재해로 인정하는 데 장애가 되지 않는다.

IV. 결론

- 근로자 甲이 입은 재해는 "산업재해보상보험법 제37조 제1항 제3호 나목"에서 정한 통상적인 경로와 방법에 따른 출퇴근 재해에 명확히 해당한다. 주거지와 근무지 사이를 일반적인 방법인 자차 운전으로 이동하던 중 발생한 사고이며, 경로의 일탈이나 중단이 없었기 때문이다. 상대방 乙의 과실이 전적이라 하더라도 이는 출퇴근 과정에 내재한 외부적 위험이 현실화된 것이므로 업무상 재해의 성격이 인정된다. 따라서 甲은 근로복지공단에 대하여 요양급여 및 휴업급여를 정당하게 청구할 수 있으며, 공단은 이를 업무상 재해로 승인하여야 한다.